



PUTUSAN

Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JIMMY WIRAWAN ANAK DARI TONY KUNCORO**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/14 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonosari Ds. Wonosari RT. 007 RW. 004 Kec. Wonosari Kab. Malang dan Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Jimmy Wirawan Anak Dari Tony Kuncoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2026 sampai dengan tanggal 28 April 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 7 Juni 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan tanggal 18 Juli 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2026 sampai dengan tanggal 16 September 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2026 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2026;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Endang Suprawati, S.H., M.H. dan Rekan, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia beralamat di Perumahan Golden East Nort Boulevard Blok A.36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pid.Sus/2026, tanggal 9 Juli 2026;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 19 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 19 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY WIRAWAN Anak Dari TONY KUNCORO** bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIMMY WIRAWAN Anak Dari TONY KUNCORO** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Pidana Denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana Denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan Pidana Penjara selama 120 (seratus dua puluh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,007$ gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
 - 2 (dua) pipet kaca kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah scrop plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung A-32 warna Hitam, nomor IMEI 1: 358396262921554, nomor IMEI 2: 359159822921558, nomor WA 087752636688;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau;
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa **JIMMY WIRAWAN Anak Dari TONY KUNCORO**, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 sekira pukul 15.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2026, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2026, bertempat di dekat Jl. Kampung Parseh Kabupaten Bangkalan Madura atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, berdasarkan Pasal 165 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang Mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual***



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dihubungi oleh sdr. SUKIYA yang bermaksud meminta titip membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan setelah sdr. SUKIYA memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr. ANWAR (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 1852286720 an. MUHAMMAD DUKI milik sdr. ANWAR (DPO) kemudian terdakwa dikirimkan share lokasi melalui whatsapp tempat pengambilan shabu yakni di Jl. Kampung Parseh Kabupaten Bangkalan Madura, dan setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan shabu yang terdakwa pesan, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah barang berupa shabu tersebut, sesampainya di rumah kemudian terdakwa membagi menjadi 2 poket menjadi 1 (satu) poket 10 (sepuluh) gram untuk pesanan sdr. SUKIYA dan 1 (satu) poket 5 (lima) gram untuk terdakwa jual dan gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2026 sekitar 15.00 WIB Sdr. ANAS (DPO) datang ke kos terdakwa untuk membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. ANAS (DPO) dan sdr. ANAS (DPO) menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa kemudian sdr. ANAS (DPO) langsung menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 06 April 2026 sekitar pukul 13.00 WIB sisa shabu yang Sdr. ANAS (DPO) gunakan bersama terdakwa tersebut diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam kotak warna hijau dalam tempat kaca mata warna hitam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2026 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ELDA PUTRA MAULANA, Saksi HARI SANTOSO dan Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, mengamankan Terdakwa di kos terdakwa Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kos terdakwa yang kemudian ditemukan 14 (empat belas) poket sabu dengan rincian sebagai berikut :



- 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 2 (dua) pipet kaca kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 2 (dua) buah Scrop plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IMEI 1-358396262921554, No. IMEI 2359159822921558, No WA 087752636688;

Semuanya ditemukan di ruang tamu kos terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap menjual narkoba jenis shabu yakni Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram setiap berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut dan mendapatkan shabu untuk digunakan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03187/NNF/2026 tanggal 28 April 2026 pada kesimpulannya menyebutkan :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka diberi nomor bukti yakni nomor: 09289/2026/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,007 gram, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa JIMMY WIRAWAN Anak Dari TONY KUNCORO dengan Kesimpulan:

→ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09289/2026/NNF adalah benar positif narkoba dan positif **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.-----

ATAU

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa **JIMMY WIRAWAN Anak Dari TONY KUNCORO**, pada hari Senin tanggal 06 April 2026 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2026, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2026, bertempat di kos terdakwa Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2026 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ELDA PUTRA MAULANA, Saksi HARI SANTOSO dan Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, mengamankan Terdakwa di kos terdakwa Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kos terdakwa yang kemudian ditemukan 14 (empat belas) poket sabu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 2 (dua) pipet kaca kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 2 (dua) buah Scrop plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IMEI 1-358396262921554, No. IMEI 2359159822921558, No WA 087752636688;

Semuanya ditemukan di ruang tamu kos terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03187/NNF/2026 tanggal 28 April 2026 pada kesimpulannya menyebutkan :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka diberi nomor bukti yakni nomor: 09289/2026/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto $\pm$ 0,007 gram, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa JIMMY WIRAWAN Anak Dari TONY KUNCORO dengan Kesimpulan:

→ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09289/2026/NNF adalah benar positif narkotika dan positif **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di BAP di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa, sedang melakukan tindak pidana peredaran Narkotika Golongan I Jenis sabu, di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya, setelah mendapatkan informasi tersebut maka melakukan penyelidikan kemudian tepatnya pada Hari Senin, tanggal 06 April 2026, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya, kami bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama satu team Saksi dari Unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan yang Saksi lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2025 di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya yaitu :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
 - 2 (dua) pipet kaca kosong.
 - 1 (satu) buah alat hisap.
 - 2 (dua) buah Scrop plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IME 1-358396262921554, No. IME 2 – 359159822921558, No WA 087752636688.
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram, 2 (dua) pipet kaca kosong, 1 (satu) buah alat hisap, 2 (dua) buah Scrop plastik ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berada dalam tempat kaca mata warna hitam beserta Timbangan elctrik di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya
 - 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IME 1-358396262921554, No. IME 2 359159822921558, No WA 087752636688 ditemukan diatas meja di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya
- Bahwa Terdakwa, menjelaskan yang menyimpan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berada dalam tempat kaca mata warna hitam beserta Timbangan elektrik di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya tersebut adalah Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, kurang lebih pukul 13.00 WIB.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram di dalam 1 (satu) buah kotak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hijau yang berada dalam tempat kaca mata warna hitam beserta Timbangan elektrik di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya tersebut dalam kekuasaan Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
- 2 (dua) pipet kaca kosong.
- 1 (satu) buah alat hisap.
- 2 (dua) buah Scrop plastik.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IME 1-358396262921554, No. IME 2 – 359159822921558, No WA 087752636688 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Pada waktu Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANAS (Belum Ketangkap) tersebut asalnya 1 poket kemudian dibagi / poketi menjadi 13 Poket sudah berupa 11 (sebelas) poket plastik transparan berisi narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membagi barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANAS tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 17.00 WIB di dalam Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membagi barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANAS tersebut sendiri dengan menggunakan alat scrop plastik dan plastik klip dan timbangan elektrik.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANWAR (Belum Ketangkap) tersebut akan dijual dan digunakan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANWAR (Belum Ketangkap) tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada teman-temannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANWAR seharga Rp. 6.250.000,- s/d 200.000,- perpoket.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANWAR (Belum Ketangkap) tersebut dijual oleh Terdakwa kepada :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SUKIYA sebanyak 1 poket seberat 10 gram seharga Rp.6.250.000,- pada hari Minggu tanggal 29 maret 2026 sekutar pukul 17.00 Wib diambil di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya .
- Sdr. BIMA sebanyak 2 poket seharga perpoket Rp. 200.000,- pada hari senin tanggal 30 Maret 2026 sore hari diambil di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.
- Sdr. ANAS sebanyak 1 poket seberat 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Minggu tanggal 05 April 2026 sekutar pukul 17.00 Wib di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya dan sisa barangnya di kasihkan kepada Terdakwa sebanyak 1 poket seberat $\pm$ 0,007 gram.
- Untuk barang berupa sabu lainnya digunakan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut sudah habis dibayarkan kepada Sdr. ANWAR dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam menjual barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut mendapatkan untung sebesar Rp.75.000,- per gramnya dan menggunakan barang berupa narkotika jenis sabu tidak mengeluarkan uang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan penjualan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR sebanyak 3 kali yaitu :
 - Pada Bulan awal Februari 2026 di ranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan sebanyak 10 Gram seharga Rp. 5.500.000,- barangnya sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri.
 - Pada Bulan awal Februari 2026 di ranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan sebanyak 10 Gram seharga Rp. 5.500.000,- barangnya sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri.
 - pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 Wib diranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan 1 Poket seberat $\pm$ 15 gram seharga Rp. 8.250.000,- pergramnya Rp. Rp.550.000,-.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual, Membeli, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ELDA PUTRA MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di BAP di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa, sedang melakukan tindak pidana peredaran Narkotika Golongan I Jenis sabu, di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya, setelah mendapatkan informasi tersebut maka melakukan penyelidikan kemudian tepatnya pada Hari Senin, tanggal 06 April 2026, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya, kami bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama satu team Saksi dari Unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.
- Bahwa Kegiatan yang Saksi lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2025 di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya yaitu :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
 - 2 (dua) pipet kaca kosong.
 - 1 (satu) buah alat hisap.
 - 2 (dua) buah Scrop plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IME 1-358396262921554, No. IME 2 – 359159822921558, No WA 087752636688.



- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram, 2 (dua) pipet kaca kosong, 1 (satu) buah alat hisap, 2 (dua) buah Scrop plastik ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berada dalam tempat kaca mata warna hitam beserta Timbangan elktrik di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya
 - 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IME 1-358396262921554, No. IME 2 359159822921558, No WA 087752636688 ditemukan diatas meja di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya
- Bahwa Terdakwa, menjelaskan yang menyimpan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berada dalam tempat kaca mata warna hitam beserta Timbangan elektrik di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya tersebut adalah Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, kurang lebih pukul 13.00 WIB.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berada dalam tempat kaca mata warna hitam beserta Timbangan elktrik di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya tersebut dalam kekuasaan Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
 - 2 (dua) pipet kaca kosong.
 - 1 (satu) buah alat hisap.
 - 2 (dua) buah Scrop plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IME 1-358396262921554, No. IME 2 – 359159822921558, No WA 087752636688 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANAS (Belum Ketangkap) tersebut asalnya 1 poket kemudian dibagi / poketi menjadi 13 Poket sudah berupa 11 (sebelas) poket plastik transparan berisi narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membagi barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANAS tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 17.00 WIB di dalam Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membagi barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANAS tersebut sendiri dengan menggunakan alat scrop plastik dan plastik klip dan timbangan elektrik.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANWAR (Belum Ketangkap) tersebut akan dijual dan digunakan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANWAR (Belum Ketangkap) tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada teman-temannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANWAR seharga Rp. 6.250.000,- s/d 200.000,- perpoket.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANWAR (Belum Ketangkap) tersebut dijual oleh Terdakwa kepada :
 - Sdr. SUKIYA sebanyak 1 poket seberat 10 gram seharga Rp.6.250.000,- pada hari Minggu tanggal 29 maret 2026 sekutar pukul 17.00 Wib diambil di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya .
 - Sdr. BIMA sebanyak 2 poket seharga perpoket Rp. 200.000,- pada hari senin tanggal 30 Maret 2026 sore hari diambil di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.
 - Sdr. ANAS sebanyak 1 poket seberat 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Minggu tanggal 05 April 2026 sekutar pukul 17.00 Wib di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya dan sisa barangnya di kasihkan kepada Terdakwa sebanyak 1 poket seberat $\pm$ 0,007 gram.
- Untuk barang berupa sabu lainnya digunakan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut sudah habis dibayarkan kepada Sdr. ANWAR dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam menjual barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut mendapatkan untung sebesar Rp.75.000,- per gramnya dan menggunakan barang berupa narkotika jenis sabu tidak mengeluarkan uang.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan penjualan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR sebanyak 3 kali yaitu :
 - Pada Bulan awal Februari 2026 di ranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan sebanyak 10 Gram seharga Rp. 5.500.000,- barangnya sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri.
 - Pada Bulan awal Februari 2026 di ranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan sebanyak 10 Gram seharga Rp. 5.500.000,- barangnya sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri.
 - pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 Wib diranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan 1 Poket seberat $\pm$ 15 gram seharga Rp. 8.250.000,- pergramnya Rp. Rp.550.000,-.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual, Membeli, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di BAP di kepolisian dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di lapas Pamekasan dalam perkara Narkotika pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan putusan masing – masing 6 tahun 6 bulan dan menjalani 10 tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Rumah Kos Jl.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya dan saat tertangkap oleh petugas Polisi sendiri.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya, yaitu sedang duduk di ruang tamu setelah menggunakan sabu.

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya, yang dilakukan oleh petugas Polisi yaitu melakukan penggeledahan badan Terdakwa.

- Barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
- 2 (dua) pipet kaca kosong.
- 1 (satu) buah alat hisap.
- 2 (dua) buah Scrop plastik.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IME 1-358396262921554, No. IME 2 – 359159822921558, No WA 087752636688.
- Bahwa barang berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram, 2 (dua) pipet kaca kosong, 1 (satu) buah alat hisap, 2 (dua) buah Scrop plastik ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berada dalam tempat kaca mata warna hitam beserta Timbangan elektrik di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.
 - 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IME 1-358396262921554, No. IME 2 – 359159822921558, No WA 087752636688 ditemukan diatas meja di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyimpan barang berupa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berada dalam tempat kaca mata warna hitam beserta Timbangan elektrik di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya tersebut adalah **Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, kurang lebih pukul 13.00 WIB.**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berada dalam tempat kaca mata warna hitam beserta Timbangan elektrik di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya tersebut **supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu.**
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berada dalam tempat kaca mata warna hitam beserta Timbangan elektrik di ruang tamu Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya tersebut dalam **kekuasaan Terdakwa sendiri.**
- Bahwa barang berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
 - 2 (dua) pipet kaca kosong.
 - 1 (satu) buah alat hisap.
 - 2 (dua) buah Scrop plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah HP Samsung A-32 Warna hitam No IME 1-358396262921554, No. IME 2 – 359159822921558, No WA 087752636688 tersebut adalah **milik Terdakwa** sendiri.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm$ 0,007 gram tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr. ANAS (belum ditangkap) dengan cara dikasih.



- Terdakwa mendapat barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut yaitu **pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, sekitar pukul 13.00 Wib** di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa di berikan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANAS tersebut asalnya sebanyak 1 Poket seberat $\pm 0,007$ gram yang merupakan Terdakwa gunakan bersama.
- Bahwa cara Sdr. ANAS memberi Terdakwa Barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2026 sekitar 15.00 Wib Sdr. ANAS datang ke rumah Terdakwa yang bertujuan membeli barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- setelah taransaksi yang mana barang Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANAS dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa lalu barang tersebut di gunakan bersama Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 April 2026 sekitar pukul 13.00 WIB sisa barang yang Terdakwa gunakan Bersama Terdakwa tersebut dikasihkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di kotak dalam kotak warna hijau dalam tempat kaca mata warna hitam.
- Bahwa Terdakwa membeli Barang berupa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. ANAS tersebut membeli dari Sdr. ANWAR (belum ketangkap).
- Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut yaitu **pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 Wib diranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan**, asalnya sebanyak 1 Poket seberat ± 15 gram seharga Rp. 8.250.000,- pergramnya Rp. Rp.550.000,-. Yang dibayar Rp. 8.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor Rekening 1852286720 An. MUHAMMAD DUKI untuk sisanya jika barangnya laku terjual.
- Bahwa Cara Terdakwa dalam membeli Barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 sekitar 10.00 Wib Sdr. SUKIYA telphon Terdakwa yang bertujuan mau nitip kepada Terdakwa untuk membelikan barang berupa sabu sebanyak ± 10 gram kemudian Terdakwa hargai sebesar Rp. 625.000,- pergramnya kemudian Terdakwa suruh transfer uangnya lalu uangnya ditransfer kepada Terdakwa Rp. Rp.6.250.000,- dengan adanya hal tersebut maka Terdakwa Telphon Sdr. ANWAR yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



bertujuan membeli barang berupa sabu sebanyak $\pm$ 15 gram kemudian dihargai oleh Sdr. ANWAR seharga Rp. 8.250.000,- / pergramnya Rp. 550.000,- lalu Terdakwa menyetujuhinya, kemudian Terdakwa disuruh transfer ke rekening ke rekening BCA dengan nomor Rekening 1852286720 An. MUHAMMAD DUKI milik Sdr. ANWAR, kemudian Terdakwa transfer sebesar Rp. 8.000.000,-, setelah itu Terdakwa di suruh menunggu tidak lama kemudian Terdakwa di kasih serlok dan foto barang di ranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan dengan adanya hal tersebut maka Terdakwa mengambil barang tersebut setelah barang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut asalnya 1 poket kemudian Terdakwa bagi / poketi menjadi 2 Poket dengan poketan $\pm$ 10 gram dan $\pm$ 5 gram.

- Bahwa Terdakwa membagi barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ANWAR tersebut yaitu **Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 17.00 WIB** di dalam Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa membagi barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut **sendiri** dengan menggunakan alat **scrop plastic dan plastik klip dan timbangan elektrik**.

- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan.

- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR. tersebut akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR seharga Rp. 6.250.000,- s/d 200.000,- perpoket.

- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan adapun yang barang tersebut Terdakwa jual kepada :

- Sdr. SUKIYA sebanyak 1 poket seberat 10 gram seharga Rp. 6.250.000,- pada hari Minggu tanggal 29 maret 2026 sekutar pukul 17.00 Wib diambil di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.

- Sdr. BIMA sebanyak 2 poket seherga perpoket Rp. 200.000,- pada hari senin tanggal 30 Maret 2026 sore hari diambil di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ANAS sebanyak 1 poket seberat 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Minggu tanggal 05 April 2026 sekutar pukul 17.00 Wib di Rumah Kos Jl. Karang Menur 3 No. 17 Kota Surabaya dan sisa barangnya di kasihkan kepada Terdakwa sebanyak 1 poket seberat $\pm 0,007$ gram.
 - Untuk barang berupa sabu lainnya Terdakwa gunakan sendiri.
 - Bahwa uang hasil penjualan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut sudah habis Terdakwa bayarkan kepada Sdr. ANWAR dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Pada saat **Terdakwa** menjual barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 75.000,- per gramnya **dan menggunakan barang berupa narkotika jenis sabu tidak mengeluarkan uang.**
 - Bahwa keuntungan penjualan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANWAR sebanyak 3 kali yaitu :
 - Pada Bulan awal Februari 2026 di ranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan sebanyak 10 Gram seharga Rp. 5.500.000,- barangnya sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri.
 - Pada Bulan awal Februari 2026 di ranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan sebanyak 10 Gram seharga Rp. 5.500.000,- barangnya sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri.
 - pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 Wib diranjau di Jl. kampung Parseh Bangkalan 1 Poket seberat ± 15 gram seharga Rp. 8.250.000,- pergramnya Rp. Rp.550.000,-;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual, Membeli, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I;
 - Bahwa terdakwa menyesal
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,007$ gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 2 (dua) pipet kaca kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 2 (dua) buah scrop plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah HP Samsung A-32 warna Hitam, nomor IMEI 1: 358396262921554, nomor IMEI 2: 359159822921558, nomor WA 087752636688;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. SUKIYA menghubungi Terdakwa JIMMY WIRAWAN Anak Dari TONY KUNCORO dan meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gram, sehingga Sdr. SUKIYA menyerahkan uang sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima pesanan dan uang dari Sdr. SUKIYA, Terdakwa menghubungi Sdr. ANWAR (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan harga seluruhnya Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 1852286720 atas nama MUHAMMAD DUKI sebagaimana diperintahkan oleh Sdr. ANWAR;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANWAR mengirimkan lokasi dan foto tempat sabu tersebut diranjau di sekitar Jalan Kampung Parseh, Kabupaten Bangkalan, Madura, lalu pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil satu poket sabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram di lokasi tersebut dan membawanya ke rumah kos Terdakwa di Jalan Karang Menur 3 Nomor 17, Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kos tersebut, Terdakwa membagi sabu dimaksud menjadi dua poket, yaitu satu poket seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram untuk pesanan Sdr. SUKIYA dan satu poket seberat kurang lebih 5 (lima) gram untuk dijual kepada orang lain serta digunakan sendiri oleh Terdakwa, dengan menggunakan skrop plastik, plastik klip, dan timbangan elektrik;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu poket sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. SUKIYA dengan harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, pada sore hari, Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. BIMA sebanyak dua poket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket, yang diambil di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 April 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. ANAS datang ke rumah kos Terdakwa dan membeli sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu sebagian sabu tersebut digunakan bersama oleh Sdr. ANAS dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 April 2026, sekitar pukul 13.00 WIB, Sdr. ANAS menyerahkan kembali kepada Terdakwa sisa sabu yang sebelumnya digunakan bersama, yaitu sebanyak satu poket dengan berat neto kurang lebih 0,007 gram, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kotak plastik warna hijau yang ditempatkan di dalam tempat kaca mata warna hitam di ruang tamu rumah kos Terdakwa;
- Bahwa dari kegiatan menjual sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram dan dapat menggunakan sebagian sabu tanpa mengeluarkan uang, sedangkan uang hasil penjualan telah digunakan untuk membayar Sdr. ANWAR dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 April 2026, sekitar pukul 16.00 WIB, setelah menerima informasi dan melakukan penyelidikan, Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA bersama Tim Unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap Terdakwa ketika sedang duduk di ruang tamu rumah kosnya di Jalan Karang Menur 3 Nomor 17, Kota Surabaya;
- Bahwa dalam penggeledahan di ruang tamu rumah kos Terdakwa ditemukan satu poket plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat neto kurang lebih 0,007 gram, dua pipet kaca kosong, satu alat hisap, dan dua skrop plastik di dalam satu kotak plastik warna hijau yang berada di dalam satu tempat kaca mata warna hitam, serta satu timbangan elektrik;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas meja ruang tamu rumah kos Terdakwa juga ditemukan satu unit telepon seluler Samsung A32 warna hitam, IMEI 1 Nomor 358396262921554, IMEI 2 Nomor 359159822921558, dengan nomor WhatsApp 087752636688;

- Bahwa Terdakwa mengakui satu poket sabu seberat neto kurang lebih 0,007 gram beserta kotak plastik warna hijau, tempat kacamata warna hitam, dua pipet kaca kosong, alat hisap, dua skrop plastik, timbangan elektrik, dan telepon seluler Samsung A32 tersebut berada dalam penguasaan dan merupakan milik Terdakwa, dan barang-barang tersebut telah diperlihatkan di persidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03187/NNF/2026 tanggal 28 April 2026, barang bukti laboratorium Nomor 09289/2026/NNF berupa satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat neto kurang lebih 0,007 gram dinyatakan positif mengandung metamfetamina, yaitu Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama JIMMY WIRAWAN Anak Dari TONY KUNCORO sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dapat mengikuti seluruh jalannya persidangan, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti, tidak diperlukan pembuktian terhadap seluruh bentuk perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. SUKIYA menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gram, kemudian Sdr. SUKIYA menyerahkan uang sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima pesanan dan uang tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. ANWAR yang belum tertangkap untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan harga seluruhnya Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 1852286720 atas nama MUHAMMAD DUKI sebagaimana diperintahkan oleh Sdr. ANWAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. ANWAR mengirimkan lokasi dan foto tempat narkoba jenis sabu tersebut diranjau di sekitar Jalan Kampung Parseh, Kabupaten Bangkalan, Madura. Pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil satu poket sabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram di lokasi tersebut, kemudian membawanya ke rumah kos Terdakwa di Jalan Karang Menur 3 Nomor 17, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi dua poket, yaitu satu poket seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram untuk memenuhi pesanan Sdr. SUKIYA dan satu poket seberat kurang lebih 5 (lima) gram untuk dijual kepada orang lain serta digunakan sendiri oleh Terdakwa. Pembagian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan skrop plastik, plastik klip, dan timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa satu poket sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. SUKIYA dengan harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, Terdakwa juga menjual sabu kepada Sdr. BIMA sebanyak dua poket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 5 April 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. ANAS datang ke rumah kos Terdakwa dan membeli sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah transaksi tersebut, sebagian sabu digunakan bersama oleh Sdr. ANAS dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 April 2026, sekitar pukul 13.00 WIB, Sdr. ANAS menyerahkan kembali kepada Terdakwa sisa sabu yang sebelumnya digunakan bersama, yaitu satu poket dengan berat neto kurang lebih 0,007 gram. Terdakwa kemudian menyimpan sabu tersebut di dalam kotak plastik warna hijau yang ditempatkan di dalam tempat kaca mata warna hitam di ruang tamu rumah kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA bersama Tim Unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap Terdakwa di rumah kosnya di Jalan Karang Menur 3 Nomor 17, Kota Surabaya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam penggeledahan di ruang tamu rumah kos Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:

1. Satu poket plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat neto kurang lebih 0,007 gram;
2. Satu kotak plastik warna hijau;
3. Satu tempat kacamata warna hitam;
4. Dua pipet kaca kosong;
5. Satu alat hisap;
6. Dua skrop plastik;
7. Satu timbangan elektrik; dan
8. Satu unit telepon seluler Samsung A32 warna hitam, IMEI 1 Nomor 358396262921554, IMEI 2 Nomor 359159822921558, dengan nomor WhatsApp 087752636688;

Menimbang, bahwa satu poket plastik klip berisi kristal putih, dua pipet kaca kosong, satu alat hisap, dan dua skrop plastik ditemukan di dalam kotak plastik warna hijau yang berada di dalam tempat kacamata warna hitam, sedangkan timbangan elektrik ditemukan di ruang tamu dan telepon seluler Samsung A32 ditemukan di atas meja ruang tamu rumah kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut berada dalam penguasaannya dan merupakan miliknya. Barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03187/NNF/2026 tanggal 28 April 2026, barang bukti laboratorium Nomor 09289/2026/NNF berupa satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat neto kurang lebih 0,007 gram dinyatakan positif mengandung metamfetamina, yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kegiatan menjual sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram serta memperoleh bagian sabu untuk digunakan sendiri tanpa membayar, sedangkan uang hasil penjualan telah digunakan untuk membayar Sdr. ANWAR dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan, peneliti, maupun pihak lain yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I. Terdakwa juga tidak



mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan dan uang dari Sdr. SUKIYA, memesan dan membeli sabu dari Sdr. ANWAR, mengambil sabu di tempat ranjauan, membagi sabu menjadi beberapa poket, serta menyerahkannya kepada Sdr. SUKIYA, Sdr. BIMA, dan Sdr. ANAS dengan memperoleh keuntungan, telah menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli, menerima, menjual, dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan memperhatikan sifat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga pembelaan tersebut tidak menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam pidana penjara secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidananya diubah menjadi kumulatif-alternatif;

Menimbang, bahwa perubahan terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut, yaitu terhadap Pasal 114 ayat (1) ancaman pidananya diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;

Menimbang, bahwa penggunaan frasa “dan/atau” dalam ketentuan tersebut menunjukkan sifat kumulatif-alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama atau hanya menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok tersebut, sesuai dengan fakta hukum, keadaan pribadi Terdakwa, tujuan pemidanaan, serta berat ringannya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada bulan Maret sampai dengan April 2026, yaitu setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, sehingga perubahan ancaman pidana tersebut berlaku secara langsung terhadap perkara *a quo* dan bukan semata-mata karena penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 serta pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mempertimbangkan bentuk kesalahan Terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa, cara melakukan tindak pidana, rilauat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, sikap Terdakwa setelah melakukan tindak pidana, serta pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga penjatuhan pidana denda dinilai tidak efektif dan justru berpotensi berakhir dengan pelaksanaan pidana pengganti denda; sementara itu, dengan memperhatikan sifat dan rangkaian perbuatan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh, jumlah narkoba yang diperjualbelikan, pengakuan dan penyesalan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta kenyataan bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dalam jangka waktu yang akan disebutkan dalam amar putusan telah cukup proporsional untuk mencerminkan aspek pembalasan yang berimbang, pencegahan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 bersifat kumulatif-alternatif, serta setelah mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa patut dijatuhkan pidana penjara tanpa disertai pidana denda;

Menimbang, bahwa pidana penjara dipandang telah tepat, adil, dan seimbang dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta akibat perbuatannya, dan tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat neto kurang lebih 0,007 gram, 1 (satu) kotak plastik warna hijau, 1 (satu) tempat kacamata warna hitam, 2 (dua) pipet kaca kosong, 1 (satu) alat hisap, 2 (dua) skrop plastik, dan 1 (satu) timbangan elektrik, yang telah dipergunakan atau berkaitan langsung dengan tindak pidana serta dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali, maka barang bukti tersebut patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan terhadap 1 (satu) unit telepon seluler Samsung A32 warna hitam, IMEI 1 Nomor 358396262921554, IMEI 2 Nomor 359159822921558, dengan nomor WhatsApp 087752636688, yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, patut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan dan masa depan masyarakat;
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba pada tahun 2015, tetapi kembali melakukan tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Wirawan Anak Dari Tony Kuncoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menerima, menjual, dan menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,007$ gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 2 (dua) pipet kaca kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 2 (dua) buah scrop plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung A-32 warna Hitam, nomor IMEI 1: 358396262921554, nomor IMEI 2: 359159822921558, nomor WA 087752636688;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, oleh kami, Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Vinza Buananda Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2026/PN Sby